

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan ini mengatur tata cara pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

BAB II

TAHAPAN REKLAMASI

Pasal 2

- (1) Pemegang izin wajib menyusun rencana reklamasi sebagai bagian dari dokumen RKAB paling lambat pada tahun pertama kegiatan operasi produksi.
- (2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penataan lahan, pengendalian erosi, dan pengelolaan kualitas air permukaan.
- (3) Pelaksanaan reklamasi dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan tambang dan dilaporkan setiap semester kepada instansi yang berwenang.

Pasal 3

Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. penataan kembali permukaan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukan akhir yang direncanakan;
- b. penanaman tanaman penutup tanah dan tanaman produktif sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang;
- c. pemantauan kualitas air dan udara pada wilayah yang telah direklamasi secara berkala.

Pasal 4

- (1) Pemegang izin wajib menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah yang ditunjuk.
- (2) Besaran jaminan reklamasi ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya reklamasi yang tercantum dalam dokumen rencana reklamasi yang telah disetujui.

Pasal 5

(1) Pemantauan keberhasilan reklamasi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh instansi yang berwenang di bidang pertambangan.

(2) Hasil pemantauan dituangkan dalam berita acara penilaian keberhasilan reklamasi yang disusun oleh tim pemantau.

Pasal 6

(1) Pemegang izin wajib menyusun rencana pascatambang paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya kegiatan operasi produksi.

(2) Rencana pascatambang sekurang-kurangnya memuat program penataan lahan, revegetasi, dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat sekitar wilayah pertambangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 7

Pihak Kedua wajib menutup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga dan asuransi kecelakaan kerja bagi seluruh tenaga kerja yang ditugaskan pada kegiatan penambangan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, dengan nilai pertanggungan paling rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan dan pertambangan.

Pasal 8

(1) Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang timbul akibat kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan peralatan, pencemaran lingkungan, dan cedera pada tenaga kerja.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila kerugian timbul akibat instruksi tertulis dari Pihak Pertama yang terbukti keliru di kemudian hari.

Pasal 9

Masing-masing pihak wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data teknis, dan dokumen yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, dan tidak boleh mengungkapkannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan

tertulis dari pihak lainnya, kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau perintah pengadilan yang berwenang.

Pasal 10

(1) Hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

(2) Setiap pengalihan yang dilakukan tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat pihak yang dirugikan.

Pasal 11

Segala pemberitahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini wajib disampaikan secara tertulis ke alamat yang tercantum dalam bagian pembuka perjanjian, dan dianggap telah diterima pada saat diserahkan langsung atau tiga hari kerja setelah dikirimkan melalui pos tercatat dengan bukti penerimaan.

Pasal 12

Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku pada saat pengajuan permohonan arbitrase.

Pasal 13

(1) Setiap perubahan atau penambahan atas ketentuan dalam perjanjian ini hanya sah apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam bentuk adendum.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 14

Apabila salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dinyatakan batal atau tidak dapat dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, maka ketentuan lainnya tetap berlaku penuh dan mengikat para pihak sebagaimana mestinya.

Pasal 15

Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila di kemudian hari dibuat pula terjemahan dalam bahasa lain untuk kemudahan referensi, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara kedua versi.

Pasal 16

Perjanjian ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dipegang oleh masing-masing pihak sebagai pegangan.